



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1703-2025

Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 1302, reclama don Javier Alejandro Vadillo Flores, administrador electoral de doña Cristina Emilia Ríos Saavedra, candidata a Alcaldesa por la comuna de Ñuñoa, en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G2475 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura y autorizó reembolso de gastos electorales.

La resolución reclamada fue rectificada mediante Resolución G N°18941 de trece de junio de dos mil veinticinco, del mismo órgano, que corrigió el monto de reembolso de los documentos pendientes de pago a \$26.826.419;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo dos observaciones del proceso de auditoría a la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura, todas referidas a gastos rendidos sin documentación suficiente, a saber:

a) Observaciones N°24 y N°25 referidas a gastos de "participación artística" por \$150.000 y \$115.942, respectivamente, por falta de informe de actividades y justificación de valor de mercado;

3°) Que el reclamante solicitó que se tuvieran por subsanadas las observaciones, con el mérito de los antecedentes acompañados a su reclamación.

Asimismo, solicitó que se concediera la totalidad del reembolso solicitado por la candidatura, en atención a que el Servicio Electoral autorizó un monto menor sin señalar un fundamento para aquello;

4°) Que, en lo referido a las observaciones N°24 y N°25, consta a fojas 1314 y 1321 que la candidatura acompañó los antecedentes requeridos por el Servicio Electoral para subsanar dichos reparos, que permite tener por acreditados ambos gastos en los términos previstos en el artículo 47 inciso tercero de la Ley N°19.884;

5°) Que, en relación a la solicitud de incremento del reembolso autorizado, cabe señalar que el Servicio Electoral rectificó en este punto la resolución reclamada, incrementando





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1703-2025

el reembolso autorizado a \$26.826.419, de manera que persiste una diferencia de \$265.942, entre lo solicitado por la candidatura al rendir la cuenta y lo autorizado por el Servicio Electoral;

6°) Que, la autorización de un monto menor de reembolso al solicitado carece de fundamentación por parte del Servicio Electoral, tanto en la resolución reclamada como en la resolución rectificatoria y, en este punto, cabe tener presente que, de conformidad a lo previsto en el artículo 11 inciso 2° de la Ley N°19.880, los actos administrativos que afectan derechos de los particulares deben ser fundados, lo que no concurre en el presente caso.

A mayor abundamiento, con el mérito de los antecedentes aparece que las observaciones formuladas a esta cuenta electoral han sido subsanadas en su totalidad y del mérito de los antecedentes no aparece que el monto cuyo reembolso se solicita haya sido financiado con otros aportes, razones por las cuales corresponde acceder al mayor reembolso solicitado.

Por estas consideraciones y citas legales **se acoge** la reclamación interpuesta a fojas 1302, reclama don Javier Alejandro Vadillo Flores, administrador electoral de doña Cristina Emilia Ríos Saavedra, candidata a Alcaldesa por la comuna de Ñuñoa, en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G2475 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral y, en consecuencia, se tienen por subsanadas las observaciones N°24 y N°25 y se autoriza el reembolso de los documentos pendientes de pago hasta el monto de \$27.092.361.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol 1703-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino y doña Adelita Inés Ravanales Arriagada. Causa Rol N°1703-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.



Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 18 de agosto de 2026.



96E32CDE-A276-4EDF-88A4-80CC6B2C3BDC

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.